

1500190-07.2022.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pinheiro Guarisco

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... também as notícias de envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes revelam seu perene envolvimento com as atividades criminosas.

Como bem ponderou o Parquet em suas razões finais, apesar de primário e de bons antecedentes, o doc. de fls. 29/30 revela que o réu já foi apreendido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas pela Vara da Infância e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500190-07.2022.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500190-07.2022.8.26.0457

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL JULIO LEONOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

Vistos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de GABRIEL JULIO LEONOR, qualificado nos autos, objetivando a sua condenação às penas cominadas ao artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 16h45min, na Rua São Vicente de Paula, 1315, Vila Santa Fe, na cidade de Pirassununga/SP, nesta comarca, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, drogas consistentes em 2,32 gramas de cocaína, na forma de crack (10 pedras), acondicionadas em invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14, boletim de ocorrência de fls. 03/04 e laudo de exame químico toxicológico de fls.19/21, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 114/116.

Recebimento da denúncia em 13/07/2022, às fls. 117/118.

Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, oportunidade em que ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogado o réu. Em seguida, as partes apresentaram suas alegações finais em debates orais.

É o breve relatório. Fundamento para, ao final, decidir.

Encerrada a fase instrutória, tenho que a materialidade e autoria do delito imputado encontram-se devidamente demonstradas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/04 e 05/06, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14, fotografia de fls. 15, pelo Laudo Pericial de fls. 19/21, bem como pela prova oral produzida senão também pela própria confissão do réu.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, guardas civis municipais, após receberem informações de venda de drogas na Rua São Vicente de Paula, para lá se dirigiram.

Ao chegarem no local, depararam-se com o denunciado defronte ao numeral 1315. Ao avistar a viatura, o denunciado rapidamente cruzou a rua e foi em direção a uma casa, onde havia um outro indivíduo no portão.

O indivíduo que estava no portão, ao notar a presença da viatura, foi para os fundos do imóvel, sendo que o denunciado foi abordado. Submetido à revista pessoal, os guardas verificaram que ele trazia na mão uma "bola" de papel, sendo que no interior desta foram encontradas dez pedras de cocaína.

Além do depoimento dos guardas municipais ouvidos em juízo, o próprio réu confessou durante o seu interrogatório não só a posse do entorpecente apreendido mas também a finalidade mercantil.

É bem verdade que Gilmar Pereira De Oliveira, residente à Rua São Vicente de Paula, nº 1315, no bairro Vila Santa Fe, na cidade Pirassununga/SP, diferentemente do que constou no seu depoimento prestado em sede policial, negou que tenha presenciado a apreensão de droga com Gabriel, negando também que tenha visto ele dispensar um "jornalzinho" com crack momentos antes de chegar na casa do declarante.

No entanto, o próprio acusado confirmou a propriedade da droga e sua finalidade mercantil.

O conjunto probatório é, portanto, robusto e suficiente para demonstrar que o acusado praticou o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Provadas, pois, materialidade e autoria, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais, a letalidade e o alto poder viciante do entorpecente apreendido em poder do réu autorizam, na forma do art. 42, da Lei 11.343/06, a majoração da reprimenda neste momento. Fixo, pois, a pena-base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal diante da pouca fortuna do réu.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo.

Na última fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, afasto a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que as circunstâncias fáticas do crime, senão também as notícias de envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes revelam seu perene envolvimento com as atividades

criminosas.

Como bem ponderou o Parquet em suas razões finais, apesar de primário e de bons antecedentes, o doc. de fls. 29/30 revela que o réu já foi apreendido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas pela Vara da Infância e Juventude desta Comarca.

Além disso, há meses pendiam denúncias sobre seu envolvimento no comércio ilícito, tudo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas e o tráfico de entorpecentes como seu meio de vida.

Em atenção aos critérios do art. 33, do CP, à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado.

Deixo de proceder à substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou de suspendê-la, por não haver o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a quantidade de pena aplicada e as desfavoráveis circunstâncias judiciais.

Quanto à manutenção de sua custódia cautelar, permanecendo inalterados os motivos que justificaram a sua prisão cautelar, deve o acusado aguardar no cárcere o trânsito em julgado de sua sentença.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR GABRIEL JULIO LEONOR, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República. Custas na forma da lei.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

P.I.

Pirassununga, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA